

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5545/2542

นายมนัส เสถียรโชค
นางสาวมะลิวัลย์ ป้องสูงเนิน กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 427

จำเลยที่ 1 ทำงานเป็นแคดด้อยู่ในสนามกอล์ฟของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 1 ได้ขับรถกอล์ฟบรรทุกผู้เล่นกอล์ฟชนโจทก์ได้รับบาดเจ็บที่เข้าซ้ายและหลังเท้าซ้ายจำเลยที่ 2 จึงเป็นผู้ดูแลครอบครอง เพราะการใช้รถคันเกิดเหตุจะต้องผ่านการซื้อบัตรรถกอล์ฟโดยตรงจากจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 จึงได้รับประโยชน์ส่วนแบ่งเป็นค่าเช่าจากผู้เล่นกอล์ฟ และแม้การที่จำเลยที่ 1 ขับรถคันเกิดเหตุจะมีใช้หน้าที่โดยตรงของจำเลยที่ 1 แต่ก็ถือได้ว่าเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งที่จำเลยที่ 2 มอบหมายให้ทำ จำเลยที่ 1 จึงเป็นตัวแทน ของจำเลยที่ 2 ในด้านบริการแก่ผู้เล่นกอล์ฟ จำเลยที่ 2 ในฐานะตัวการจึงต้องร่วมรับผิดชอบในผลแห่งละเมิด

โจทก์ฟ้องขอบังคับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 564,455 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันทำละเมิดจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือตัวแทนของจำเลยที่ 2 เหตุละเมิดเกิดจากความประมาทของโจทก์เอง โจทก์ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย ในระหว่างการรักษาโจทก์ยังคงปฏิบัติงานได้ตามปกติ จึงไม่ทำให้ขาดรายได้และ ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายต่อร่างกาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน จำนวน 384,455 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 15 มกราคม 2538 จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังได้ว่า ตามวัน เวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยที่ 1 ทำงานเป็นแคดดี้อยู่ในสนามกอล์ฟของ จำเลยที่ 2 จำเลยที่ 1 ได้ขับรถกอล์ฟบรรทุกผู้เล่นกอล์ฟชนโจทก์ได้รับบาดเจ็บที่เข้า ซ้ายและหลังเท้าซ้าย โจทก์รักษาตัวเบื้องต้นที่โรงพยาบาลเวชธานี เสียค่าใช้จ่ายไป จำนวน 4,455 บาท

คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยที่ 2 ประการแรกว่า จำเลยที่ 1 กระทำ ละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ ในปัญหานี้โจทก์มีตัวโจทก์เบิกความว่าในวันเกิดเหตุเวลา ประมาณ 12 นาฬิกา พยานเลิกล่อกอล์ฟได้เข้าไปอาบน้ำที่คลับเฮาส์ ขณะเดินออกมาเพื่อจะขึ้นรถได้ยินเสียงข้างหลังพูดว่าหยุด ๆ ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ขับรถกอล์ฟ แหกโค้งออกมาชนพยานและครูดพยานไปได้รับบาดเจ็บที่ขา ทางที่รถวิ่งมานั้นตาม ธรรมดาเป็นทางคนเดินแต่รถคันดังกล่าวได้วิ่งแหกโค้งออกมา โดยโจทก์มีนางพรรณิ

เสถียรโชค ภริยาโจทก์เบิกความได้ว่า ในวันเกิดเหตุขณะที่พยานและโจทก์ เล่นกอล์ฟเสร็จ กำลังเดินกลับจะขึ้นรถ ขณะเดินอยู่ในช่วงของทางลาดได้มีรถกอล์ฟ ขับลงมาจากทางลาดและออกนอกเส้นทางพุ่งเข้าชนโจทก์ ขณะนั้นโจทก์กำลังเดิน อยู่ขอบทางช่วงที่ชนพยานอยู่ด้านหน้าโจทก์ประมาณ 4-5 ก้าว จากคำเบิกความของ โจทก์และนางพรรณิณียืนยันว่าจำเลยที่ 1 ขับรถคันเกิดเหตุชนโจทก์โดยประมาท เลินเล่อส่วนจำเลยที่ 2 ไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นขณะเกิดเหตุมาเบิกความ คงมี ภาพถ่ายแสดงจุดที่เกิดเหตุอยู่บนช่องทางเดินรถกอล์ฟซึ่งมีป้ายห้ามขึ้นลงตาม ภาพถ่ายหมายเลข 3 กับแบบจำลองแสดงที่เกิดเหตุเอกสารหมายเลข 5 โดยจำเลยที่ 2 มีนายโอภาส อภินันท์และนายวิเชียร พิงแยม ทนายจำเลยที่ 2 มาเบิกความ ประกอบภาพถ่ายและแบบจำลองแสดงที่เกิดเหตุดังกล่าว โดยไม่ได้ความว่าได้รับคำ บอกเล่าจากผู้เห็นเหตุการณ์พยานหลักฐานจำเลยที่ 2 จึงเลื่อนลอยไม่มีน้ำหนัก รับ ฟังได้ว่าจุดที่เกิดเหตุเป็นดังเช่นที่จำเลยที่ 2 กล่าวอ้าง ทั้งทางนำสืบของจำเลยที่ 2 ก็ ไม่ได้ความว่าโจทก์วิ่งตัดหน้ารถคันเกิดเหตุตามที่จำเลยที่ 2 ให้การไว้ ดังนั้น ความ เสียหายที่โจทก์ได้รับจึงมิได้เกิดขึ้นเพราะความผิดของโจทก์เองหรือโจทก์มีส่วนร่วม กระทำประมาทอยู่ด้วย แต่เป็นความประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ 1 โดยตรง ตามที่ โจทก์นำสืบไว้ จำเลยที่ 1 จึงเป็นผู้กระทำละเมิดต่อโจทก์

ปัญหาต่อไปมีว่า จำเลยที่ 2 ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 หรือไม่ ในปัญหานี้ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 ทำงานเป็นแคดดี้อยู่ในสนามกอล์ฟของจำเลย ที่ 2 แล้วยังได้ความจากนายโอภาสพยานจำเลยที่ 2 ว่า นอกจากแคดดี้จะมีหน้าที่ ช่วยผู้เล่นกอล์ฟแล้ว ยังมีหน้าที่เข้าเวรถอนวัชพืชในสนามกอล์ฟ รถกอล์ฟนั้นจะมี แคดดี้เป็นคนขับแคดดี้จะต้องได้รับอนุญาตจากจำเลยที่ 2 จึงสามารถทำงานในสนาม กอล์ฟได้หากแคดดี้ทำผิด ทางจำเลยที่ 2 สามารถลงโทษไล่่ออกได้ โดยมีพยานเป็น ผู้ดูแลแคดดี้ ผู้มาเล่นกอล์ฟจะต้องซื้อบัตรเล่นกอล์ฟ บัตรดังกล่าวจะมีตัวอีกแผ่น หนึ่งเพื่อมอบให้แก่แคดดี้เพื่อบริการผู้เล่นกอล์ฟ แคดดี้จะนำตัวดังกล่าวมาขึ้นเงิน

หากต้องการแคดดี้ 2 คน ก็ต้องซื้อตัวเพิ่ม แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแคดดี้ที่จะทำงานในสนามกอล์ฟของจำเลยที่ 2 ได้ อยู่ในอำนาจของจำเลยที่ 2 ที่จะอนุญาต มอบหมายให้ทำหน้าที่แคดดี้โดยตรง แคดดี้จึงเป็นตัวแทนของจำเลยที่ 2 ในด้าน บริการผู้เล่นกอล์ฟแทนจำเลยที่ 2 โดยผู้เล่นกอล์ฟจะต้องซื้อบัตรมีตัวมอบให้แคดดี้ ด้วย การรับเงินของแคดดี้จึงมิใช่รับเงินโดยตรงจากผู้เล่นกอล์ฟ แต่ต้องผ่านการซื้อ บัตรเล่นกอล์ฟ เงินที่ได้จากการซื้อบัตรเล่นกอล์ฟจึงเป็นของจำเลยที่ 2 แคดดี้จะต้อง บริการต่อผู้เล่นกอล์ฟที่มอบตัวให้แก่ตนแทนจำเลยที่ 2 แล้วจึงมีสิทธินำตัวไปแลก เงินจากจำเลยที่ 2 จึงถือได้ว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้จ่ายค่าบริการให้แก่แคดดี้ ซึ่งเป็น ลักษณะของตัวแทนว่าได้กระทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากตัวการแล้ว แม้จำเลยที่ 2 จะนำสืบว่ารถคันเกิดเหตุมิใช่รถของจำเลยที่ 2 แต่เป็นของบริษัทจี ซี อาร์ แอนด์ เอ็ม จำกัด นำมาให้ผู้เล่นกอล์ฟใช้ ทางจำเลยที่ 2 อนุญาตให้นำมาใช้ในสนามกอล์ฟ ได้ โดยจำเลยที่ 2 จะได้รับประโยชน์ส่วนแบ่งเป็นค่าเช่านั้นก็ไม่ได้ความว่าเจ้าของ รถคันเกิดเหตุได้รับประโยชน์จากการให้บริการรถของตนจากผู้ใด ใครเป็นผู้ดูแล ครอบครองรถที่แคดดี้เป็นผู้ขับใช้บริการแก่ผู้เล่นกอล์ฟดังนั้น จึงต้องรับฟังว่ารถคัน เกิดเหตุอยู่ในสนามกอล์ฟของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 จึงเป็นผู้ดูแลครอบครอง เพราะ การใช้รถคันเกิดเหตุจะต้องผ่านการซื้อบัตรรถกอล์ฟตามเอกสารหมายเลข 6 โดยตรง จากจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 จึงได้รับประโยชน์ส่วนแบ่งเป็นค่าเช่าจากผู้เล่นกอล์ฟและ พฤติการณ์ที่จำเลยที่ 1 ขับรถคันเกิดเหตุแม้จะมีใช้หน้าทโดยตรงของจำเลยที่ 1 แต่ ก็ถือได้ว่าเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งที่จำเลยที่ 2 มอบหมายเช่นเดียวกับการถอนวัชพืช จำเลยที่ 1 จึงเป็นตัวแทนของจำเลยที่ 2 ในส่วนนี้โดยปริยายตามวัตถุประสงค์ของ จำเลยที่ 2 ในด้านบริการแก่ผู้เล่นกอล์ฟ จำเลยที่ 2 ในฐานะตัวการจึงต้องร่วมรับผิดชอบ ในผลแห่งละเมิด ซึ่งจำเลยที่ 1 ในฐานะตัวแทนได้กระทำไปในขอบอำนาจแห่ง ตัวแทนของจำเลยที่ 2 "

(ชวลิต ธรรมภาณุ-ประมาณ ตียะไพบุลย์สิน-เดิมพัน จรรยามั่น)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>